



COMUNE DI CALVIZZANO

Città Metropolitana di

Napoli IV SETTORE

(Edilizia - Urbanistica – SUAP – Commercio)

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Arrivo N. 18177/2024 del 16-07-2024
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sommario

PARTE I – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	7
Art.1 Natura del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale	7
Art.2 Oggetto del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale	7
Art.3 Coordinamento con il Piano Urbanistico Comunale	7
Art.4 Definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi.....	8
1) St – Superficie territoriale (mq).....	12
2) It – Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq).....	12
3) If – Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq).....	12
4) VE –Volume massimo realizzabile (mc).....	14
5) Ut – Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq).	14
6) Uf – Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq).....	14
7) Jc - Indice capitario (mc/ab).....	14
8) Sm – Superficie minima di intervento (mq.)	14
9) Sl – Superficie minima del lotto (mq).	14
10) Sp – Superficie parcheggi (mq).....	14
11) Lg – Linea di gronda.....	14
12) Fs – Filo esterno.....	14
13) Df – Distanza tra i fronti (m).....	14
14) Ds – Distanza dal filo stradale (m).....	14
15) Dc - Distanza dai confini di proprietà (m).....	14
16) Ip – Indice di piantumazione (n/ha).	14
Art.5 Tipologie degli interventi edilizi.....	16
Art.6 Prevenzione del rischio geologico, sismico e idrogeologico.....	17
Art.7 Fasce di rispetto stradale	17
Art.8 Tutela dei siti archeologici.....	18
Art.9 Distanza di rispetto elettrodotti.....	18
Art.10 Distanza di rispetto metanodotti	18
Art.11 Distanza di rispetto cimiteriale	18
Art.12 Permesso di Costruire (PdC)	18
Art.13 Attività edilizia delle Pubbliche Amministrazioni.....	19
Art.14 Domanda di Permesso di Costruire e relativi allegati	20

Art.15	Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire.....	25
Art.16	Caratteristiche formali del Permesso di Costruire	25
Art.17	Decadenza, rinnovo, annullamento, trasferimento del Permesso di Costruire	27
Art.18	Deroghe	29
Art.19	Varianti al progetto approvato oggetto di Permesso di Costruire	29
PARTE II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA		31
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....		31
CAPO I – SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI.....		31
Art.20	Sportello Unico per l'Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive	31
Art.21	Opere non soggette ad alcun provvedimento abilitativo	32
Art.20	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	32
Art.21	Opere e lavori eseguibili liberamente (CILA)	33
ART. 22 – OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE AMMINISTRATIVA.....		35
ART. 23 – DEPOSITI TEMPORANEI SU AREE SCOPERTE		35
Art.24	SCIA e CILA: aspetti procedurali	38
Art.25	Mutamento di destinazione d'uso	38
Art.26	Opere pubbliche	38
Art.27	Parere obbligatorio per gli edifici destinati ad insediamenti industriali o attività produttive	39
Art.28	Contributo per il rilascio del Permesso di Costruire	39
Art.29	Monetizzazione	39
TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI		40
CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI E TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI		40
Art.30	Inizio dei Lavori.....	41
Art.31	Disciplina generale del cantiere e sicurezza	41
Art.32	Interventi su servizi pubblici e suolo pubblico	47
Art.33	Opere provvisoriale	48
Art.34	Operazioni di scavo	48
Art.35	Materiale di risulta	48
Art.36	Cautele per ritrovamenti archeologici, storici e artistici	48
Art.37	Tolleranze di cantiere.....	49
Art.38	Funzioni di vigilanza.....	49
Art.39	Varianti in corso d'opera.....	49
Art.40	Variazioni apportate in corso d'opera	50
Art.41	Ultimazione dei lavori.....	50

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Arrivo N. 18177/2024 del 16-07-2024
Allegato 15 - Copia del Documento di Fine Lavori

Art.42 Comunicazione di fine lavori	51
Art.43 Segnalazione certificata di agibilità	52
Art.44 Controlli sull'opera eseguita	53
Art.45 Prevalenza delle disposizioni di tutela e dei vincoli	53
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	53
CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO	53
Art.46 Classificazione dei locali.....	53
Locali di Categoria "A":	53
Art.47 Caratteristiche dei locali	54
Art.48 Classificazione dei piani	58
Art.49 Soffitti inclinati e soppalchi.....	58
Art.50 Piani seminterrati	58
Art.51 Piani interrati	59
Art.52 Sottotetti.....	60
Art.53 Elementi integrativi e/o pertinenze degli edifici	61
Art.54 Inserimento delle pertinenze nel contesto	61
Art.55 Manufatti pertinenziali per finalità di interesse sociale, didattico o per usi di pubblica utilità	61
Art.56 Recupero e riqualificazione dei manufatti incongrui	61
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI E DI USO PUBBLICO	61
Art.57 Salubrità e sicurezza del suolo	61
Art.58 Riduzione effetti del gas radon.....	61
Art.59 Recinzioni e muri di cinta.....	61
Art.60 Parcheggi.....	61
Art.61 Autorimesse.....	61
Art.62 Marciapiedi e porticati.....	61
Art.63 Standard Urbanistici.....	77
Art.64 Opere di Urbanizzazione primaria	78
Art.65 Opere di Urbanizzazione secondaria.....	78
Art.66 Impianti di distribuzione di carburanti.....	79
CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL' AMBIENTE	79
Art.67 Tutela del paesaggio rurale	79
Art.68 Destinazioni d'uso ammissibili.....	79
Art.69 Prescrizioni di carattere edilizio - Bioarchitettura	80
Art.70 Aree scoperte di pertinenza	81

Art.71 Opere di sistemazione del terreno e regimentazione delle acque	81
Art.72 Gestione acque piovane, contenimento dei rifiuti liquidi e dei consumi acqua potabile	81
Art.73 Permeabilità delle aree esterne	82
Art.74 Piano del verde urbano	82
Art.75 Classificazione delle acque	84
Art.76 Modalità di scarico delle acque	84
Art.77 Tutela delle risorse idriche e Rifornimento idrico	85
Art.78 Rispetto corsi d'acqua	87
CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE	87
Art.79 Miglioramento efficienza energetica impianti termici.....	87
Art.80 Miglioramento efficienza impianti elettrici e di illuminazione	88
Art.81 Acqua calda sanitaria	88
Art.82 Energia elettrica fotovoltaica	88
CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO	88
Art.83 Limitazioni alle variazioni di destinazione d'uso	88
CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI	88
Art.84 Caratteristiche dei terreni e delle fondazioni.....	88
Art.85 Camere d'aria, intercapedini e vespai.....	88
Art.86 Murature di nuova esecuzione	88
Art.87 Solai, coperture, balconi	88
Art.88 Scale	88
Art.89 Rifiniture interne e pavimenti	88
Art.90 Zoccolature e gronde	88
Art.91 Coperture.....	88
Art.92 Clima Acustico	88
Art.93 Zone di deposito per rifiuti solidi urbani.....	92
Art.94 Eliminazione di fumi, vapori ed esalazioni	93
Art.95 Impianti per le lavorazioni insalubri	94
TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMA DI CONTROLLI.....	94
Art.96 Attività di vigilanza - Organo competente e modalità	94
Art.97 Provvedimenti.....	94
Art.98 Contravvenzioni	95
Art.99 Sanzioni amministrative	95
Art.100 Sanzioni penali.....	95

39	Realizzazione di spazi pertinenziali di parcheggio pavimentato anche con copertura di tettoia aperta	C.I.L.A.
40	Realizzazione di vetrinette espositive sui fronti esterni dei fabbricati	A.P. – C.I.L.A.
41	Riparazione, sostituzione, ripristino di muri di contenimento, anche nella forma delle parracine, nel medesimo sito, con le identiche dimensioni preesistenti e con l'uso degli stessi materiali	C.I.L.A.
42	Sostituzione, costruzione e ricostruzione di muri di contenimento, con modifiche del sito, delle dimensioni e dei materiali	A.P. – C.I.L.A.
43	Realizzazione di intercapedini di isolamento, di larghezza massima di m.0,80, non emergenti dal livello del terreno	N.T.
44	Realizzazione e/o modifica di vespai di isolamento, nonché sottomurazioni e sottofondazioni	C.I.L.A.
45	Creazione di soppalchi interni non comportanti la formazione di nuovi ambienti autonomi, salvo che per i servizi igienici	C.I.L.A.
46	Realizzazione marciapiede su suolo privato circostante il fabbricato al fine di isolamento	C.I.L.A.
47	Realizzazione attrezzature di gioco nell'area di pertinenza di fabbricati, quali campi di calcetto, campi di tennis, campi di bocce, piscine natatorie a raso, aree attrezzate per il gioco dei bambini, senza tribune, spogliatoi e copertura, con semplice recinzione	A.P. – S.C.I.A.
48	Sostituzione di chioschi ad uso commerciale installati su suolo privato o pubblico in regime di concessione, con modifica delle caratteristiche, di sagoma, materiali e colore	A.P. – S.C.I.A. o C.A.
49	Installazione di antenne paraboliche, di diametro superiore a m.1,00, al servizio delle singole unità immobiliari o degli edifici	A.P. – C.I.L.A.
50	Cambio di destinazione d'uso senza opere, nel rispetto delle Norme Urbanistiche vigenti, quando per esso la legge regionale disponga l'obbligo della segnalazione certificata di inizio di attività, senza modifica dell'aspetto esteriore dell'edificio	S.C.I.A.
51	Cambio di destinazione d'uso con opere, nel rispetto delle Norme Urbanistiche vigenti, quando per esso la legge regionale disponga l'obbligo della segnalazione certificata di attività, con modifica dell'aspetto esteriore dell'edificio	A.P. – S.C.I.A.
52	Interventi finalizzati a demolire e rimuovere, anche in parte, fabbricati legittimamente preesistenti	A.P. – S.C.I.A.
53	Installazione di insegne, apparecchi pubblicitari, tabelle	A.P. – C.I.L.A.
54	Installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, nella zona A) di cui al <u>decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444</u> , nonché, al di fuori di essa, qualora non siano aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti modifichino la sagoma degli edifici stessi (Ciò si verifica anche nel caso in cui la installazione sia non a raso su tetti privi di parapetti che ne impediscano la percezione dalle strade)	A.P. – S.C.I.A.
55	Interventi comportanti frazionamento di unità immobiliari ed aumento del loro numero senza modifica del volume dell'edificio esistente, e anche con modifiche dell'aspetto esteriore dell'edificio di cui al precedente n.1	C.I.L.A.
56	Interventi comportanti frazionamento di unità immobiliari ed aumento del loro numero senza modifica del volume dell'edificio esistente, e con modifiche dell'aspetto esteriore	A.P. – C.I.L.A.

	dell'edificio di cui al precedente n.21	
57	Installazione di pergotende di pertinenza di edifici residenziali o commerciali, nel rispetto delle seguenti limitazioni: - Destinazioni residenziali: ➤ Mq.10 se addossate alla parete esterna dell'edificio, con esclusione delle pareti prospicienti spazi pubblici; ➤ Mq.20 se ubicate nelle aree di pertinenza dell'edificio senza collegamento allo stesso; - Destinazioni commerciali: 25% della superficie coperta della unità, con un minimo di mq.10	C.I.I.A.
	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
58	Ricostruzione di elementi o parti strutturali degli edifici, o dell'intero edificio, anche eventualmente crollati o demoliti per cause naturali o accidentali, o per disposizione della Pubblica Autorità, ove ne sia possibile accertare l'effettiva consistenza, anche mediante ricerche da fonti documentarie, catastali, fotografiche, iconografiche, asseverate dal tecnico redattore del progetto, purchè nel rispetto della volumetria e della sagoma preesistenti, della collocazione e dell'ingombro plani volumetrico, ove avvenga entro 10 anni dall'evento.	S.C.I.A.
59	Ricostruzione di elementi o parti strutturali degli edifici, o dell'intero edificio, anche eventualmente crollati o demoliti per cause naturali o accidentali, o per disposizione della Pubblica Autorità, ove ne sia possibile accertare l'effettiva consistenza, anche mediante ricerche da fonti documentarie, catastali, fotografiche, iconografiche, asseverate dal tecnico redattore del progetto, purchè nel rispetto della volumetria e della sagoma preesistenti, della collocazione e dell'ingombro planivolumetrico, ove avvenga in epoca successiva ai 10 anni dall'evento o non siano connessi ad eventi calamitosi.	A.P. – S.C.I.A.
60	Demolizione e/o ripristino e/o sostituzione di strutture sia portanti (parti di muri verticali, solette, strutture di copertura), sia di tamponamento (cantinelle), con variazione planovolumetrica, delle quote di impostazione dei solai e dei prospetti	A.P. – S.C.I.A.
61	Demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente senza alterazione della sagoma e della volumetria, con modifica degli elementi tipologici, formali e strutturali, anche con modifica dell'area di sedime	A.P. – S.C.I.A.
62	Incremento delle superfici utili e degli ambienti all'interno della volumetria esistente, ad eccezione dei casi di cui al precedente n.43, tenendo presente quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art.6/4	A.P. – S.C.I.A.
63	Cambio di destinazione d'uso senza opere, nel rispetto delle Norme Urbanistiche vigenti, quando per esso la legge regionale disponga l'obbligo del permesso di costruire, senza modifica dell'aspetto esteriore dell'edificio	S.C.I.A.
64	Cambio di destinazione d'uso con opere, nell'ambito di categorie compatibili nelle singole zone territoriali omogenee dello strumento urbanistico vigente, quando per esso la legge regionale disponga l'obbligo del permesso di costruire, con modifica dell'aspetto esteriore dell'edificio	A.P. – S.C.I.A.
65	Interventi che comportino la trasformazione in superficie utile di superficie accessoria di ambienti e strutture non computati originariamente come volume, a qualsiasi piano del fabbricato senza modifica dell'aspetto esteriore	S.C.I.A.

66	Interventi che comportino la trasformazione in superficie utile di superficie accessoria di ambienti e strutture non computati originariamente come volume, a qualsiasi piano del fabbricato, con modifica dell'aspetto esteriore dell'edificio	A.P. – S.C.I.A.
	NUOVA EDIFICAZIONE	
67	Realizzazione di nuove costruzioni autonome, a qualsiasi uso siano destinate	A.P. – P.C.
68	Realizzazione di garage interrati o fuori terra per la misura che supera i limiti fissati dall'art.18 della L.6.8.1967, n.765, come modificato dall'art.2 della L.24.3.1989, n.122, in deroga alle norme di piano, con o senza modifica dell'aspetto esteriore dei luoghi o degli edifici	A.P. – P.C.
69	Ampliamenti di fabbricati esistenti, sia in superficie che in altezza, al fine di conseguire nuova superficie utile o accessoria e nuovo volume	A.P. – P.C. o S.C.I.A.
70	Realizzazione di nuove strade pubbliche o private	A.P. – P.C.
71	Realizzazione di spazi di parcheggio scoperto o garage che non siano legati da un rapporto di pertinenzialità con un edificio	A.P. – P.C.
72	Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione	A.P. – P.C.
73	Installazione di nuovi chioschi o altre strutture ad uso commerciale installati su suolo privato o pubblico in regime di concessione	A.P. – P.C.
74	Realizzazione attrezzature di gioco nell'area di pertinenza o non di fabbricati, quali campi di calcio e calcetto, campi di tennis, campi di bocce, piscine natatorie coperte, aree attrezzate per il gioco dei bambini, comportanti la realizzazione di strutture fuori terra, quali spogliatoi, coperture, locali vari	A.P. – P.C.
75	Installazione di serre permanenti ad uso commerciale o produttivo	A.P. – P.C.
76	Realizzazione di locali pertinenziali interrati, come previsti dalle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico, senza modifica dell'aspetto esteriore dei luoghi o degli edifici	S.C.I.A.
77	Realizzazione di locali pertinenziali interrati, come previsti dalle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico, con modifica dell'aspetto esteriore dei luoghi o degli edifici	A.P. – S.C.I.A.